

1500205-18.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... se imputa a prática do delito de roubo majorado, consoante tipificação do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 15:30 horas, na Avenida Utinga, altura do nº45, Vila Metalúrgica, nesta cidade eaComarca de São Bernardo do Campo, o acusado, agindo em concurso com outra pessoa ainda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

3ª Vara Criminal

Praca IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500205-18.2022.8.26.0540 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500205-18.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2023765/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 22660370 - CPJ SANTO ANDRE, 182/22/929 - CPJ SANTO ANDRE, 182/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2023765 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 182/22/929 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON MELO SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de ANDERSON MELO SILVA, devidamente qualificado nos autos, a quem se imputa a prática do delito de roubo majorado, consoante tipificação do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 15:30 horas, na Avenida Utinga, altura do nº45, Vila Metalúrgica, nesta cidade eaComarca de São Bernardo do Campo, o acusado, agindo em concurso com outra pessoa ainda não identificada, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo "Fiat/Palio EX", cor cinza, placas CXR-8J29, pertencente à vítima Natalia

de Moura Martins.

Denúncia às fls. 01/04, recebida pela decisão de fls. 69/71, no dia 31 de janeiro de 2022.

Resposta à acusação apresentada às fls. 125 e analisada às fls. 127, não se verificando nela a existência de quaisquer das causas que autorizam a absolvição sumária, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal.

Nesta data de 09 de março de 2022, realizou-se teleaudiência com fins instrutórios, ocasião em que foram ouvidas, por meio da plataforma TEAMS, a vítima, uma das duas testemunhas arroladas pela Acusação (policiais militares), sendo, ao final, interrogado o réu.

Em alegações finais, apresentadas nesta audiência, tão logo encerradas as inquirições, pleiteou o Ministério Público a parcial procedência da ação, com a condenação do réu pelo delito de roubo, porém, sem consideração a causa de aumento de pena referente a arma de fogo.

Já a Defesa, de sua vez, deixou de formular pleito absolutório em virtude da confissão do réu. Formulando, entretanto, pleitos subsidiários, dentre os quais o afastamento da causa de aumento referente à arma de fogo e reconhecimento de tentativa.

É o relatório essencial.

Fundamentação.

Não há quaisquer preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal procede em parte. Vejamos.

A materialidade delitativa encontra-se atestada de forma isenta de dúvidas quando da análise do auto de prisão em flagrante às fls. 5, auto de exibição/apreensão e entrega às fls. 13 e auto de avaliação às fls. 14.

A autoria delitativa, da mesma forma, restou suficientemente comprovada pelo conjunto probatório dos autos.

Exposição da prova.

A vítima, quando de suas declarações em solo policial, declinou que, na data dos fatos por volta das 15:30 horas, havia acabado de entrar no veículo Fiat Palio, quando uma motocicleta escura ocupada por 2 (dois) indivíduos se aproximou e o garupa, exibindo em sua cintura o que parecia ser o cabo de uma arma de fogo, anunciou "assalto", exigindo que lhe entregasse o carro. Temendo pela sua vida, obedeceu. Assim que este 'garupa' assumiu o banco do motorista do Palio, perguntou se havia algum segredo na ignição, tendo ela respondido que sim, instruindo-o a desbloquear o veículo. Os autores do roubo fugiram do local e ela correu até uma sorveteria, onde solicitou socorro. Momento depois, compareceu na sorveteria um guarda municipal, a quem foi relatado o crime. Passado algum tempo, recebeu notícia que seu carro havia sido localizado e o suspeito capturado. Em sede policial, reconheceu o acusado. Em juízo, reiterou a versão apresentada na fase policial, reiterando que o rapaz preso foi aquele que teria saído na condução do veículo subtraído, tratando-se do mesmo réu que inicialmente a abordou. Aos questionamentos da Defesa, esclareceu como se deu o reconhecimento em Delegacia de Polícia. Descreveu o réu como sendo um rapaz com tatuagem no braço, estatura mediana, cor branca.

Os policiais militares, Sr. Caio Rodrigo Cordeiro e Sr. Willian da Silva Santos, ouvidos solo policial, esclareceram que estavam em patrulhamento quando um transeunte lhes noticiou o roubo de um veículo Palio nas imediações, de modo que

iniciaram diligência com objetivo de localizá-lo. Momentos depois avistaram um Fiat Pálio na Rua Alemanha, altura do nº 1400, ocupado por um indivíduo, que demonstrou desconforto com a aproximação da viatura, o que motivou a abordagem. Teria o suspeito, contudo, confessado voluntariamente a prática do roubo. Em Juízo, na qualidade de testemunha arrolada pela Acusação, portanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o PM Willian reiterou a versão apresentada. O réu, quando de seu interrogatório em juízo, confessou a prática delitiva, confirmando que estava na companhia de um comparsa, ambos em uma motocicleta de luxo. Negou, porém, que estaria portando qualquer arma.

Análise e valoração da prova.

Pois bem.

A prova produzida evidencia a responsabilidade penal do réu pelo delito de roubo. As declarações da vítima e o depoimento do policial militar, tudo em consonância com o que se encontra no caderno policial, dá conta a ele imputados na denúncia. Houve ademais, a confissão espontânea por parte do réu. De se afastar, porém, a causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, posto que nada restou demonstrado a respeito (nem mesmo relato da vítima a respeito).

Não se acolhe, por fim, pleito defensivo relativo à tentativa, posto que a vítima foi desapossada de seu bem, conquanto tivesse sido o veículo encontrado momentos depois. A inversão da posse, de modo seguro e sem vigilância, caracteriza a consumação delitiva.

Desta maneira, não se há de falar em insuficiência probatória para os fins visados pelo Ministério Público, com a ressalva posta acima. Passo, pois, à dosimetria das penas, concomitantemente à análise das circunstâncias que nelas influirão.

Dosimetria da pena.

Ao delito capitulado pelo art. 157 do Código Penal é prevista pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Em primeira fase, considero desfavoráveis as condições judiciais, tais quais balizas ditadas pelo art. 59 do Código Penal. Conforme se depura da leitura atenta do art. 59 do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais e fixação e consequente fixação da pena-base não se circunscreve à análise dos antecedentes do réu. Antes, referido texto de lei preconiza a atenção à (1) culpabilidade, (2) antecedentes, (3) conduta social, (4) personalidade do agente, (5) motivos do crime, (6) circunstâncias do crime, (7) consequências do crime e (8) comportamento da vítima. No presente caso, observa-se que o acusado ostenta maus antecedentes criminais (vide fls. 30/33), o que denota sua personalidade desvirtuada e afeita às práticas criminosas. Assim sendo, fixo a pena-base acima de seu mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em segunda fase de estabelecimento de pena, de se considerar a reincidência, bem como a confissão espontânea. No presente caso, por ser esta plena e acompanhada de arrependimento, dou por compensadas tais circunstâncias, mantendo-se, assim, a pena-base.

Em terceira fase, por fim, de se considerar a causa de aumento de pena consistente no concurso de pessoas, pelo que majoro a pena em 1/3 (um terço), passando ela ao quantum de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Dispositivo.

Posto isto e ante os argumentos por mim supra tecidos, julgo parcialmente procedente a presente ação penal para CONDENAR o denunciado e ANDERSON MELO SILVA (RG 42.672.161) às penas totais 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, por estar incurso nas penas previstas pela prática do delito tipificado pelo artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal.

Para o início de cumprimento de pena, fixo o REGIME FECHADO em razão do quantum da

pena e das condições subjetivas desfavoráveis, bem como em virtude da reincidência específica, conforme preceitua o artigo 33 do Código Penal, com ênfase em seu §3º. Presentes os requisitos para decreto da prisão preventiva (art. 312 e 313 do CPP), não se permite ao condenado aguardar o trânsito em julgado desta para iniciar o cumprimento da pena. Não por outra razão o réu aguardou a audiência encarcerado, tendo em vista a necessidade da manutenção de sua prisão para resguardar os bens tutelados pelo art. 312 do Código de Processo Penal.

Expeça-se, portanto, ofício para que o réu ora condenado seja mantido em cárcere. Após o trânsito em julgado desta, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da Constituição Federal). Desde já, expeça-se guia de recolhimento provisória e, oportunamente, a definitiva.

Publicada e registrada eletronicamente, em audiência.
Santo André, 09 de março de 2022

JARBAS LUIZ DOS SANTOS
Juiz de Direito

Santo André, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA